

1500196-74.2022.8.26.0631

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... interprete como delitos equivalentes um roubo à mão armada e outro roubo à mão armada acrescido de concurso de pessoas. Em verdade, o intuito da reforma penal foi justamente o de aumentar a censura da lei aos casos em que o assaltante se utiliza de arma de fogo. Aliás, tal crime majorado passou a integrar o rol dos hediondos (conforme artigo 1º, inciso II, "b", da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

2ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo - SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500196-74.2022.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500196-74.2022.8.26.0631

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réus:

Carlos Henrique Souza Alves e Vanderlei da Silva

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra CARLOS HENRIQUE SOUZA ALVES e VANDERLEI DA SILVA, já qualificados, dando-os como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 130/131):

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de junho de 2022, por volta de 6h30, na Av. Coriolano Burgos, defronte à Choperia Parati, nesta cidade e Comarca de Amparo, CARLOS HENRIQUE SOUZA ALVES e VANDERLEI DA SILVA, qualificados a fls. 08/09, em concurso, subtraíram, para si, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta I/BMW R 1200 GS, cor preta, placa FKL 4907, de José Antonio Checonello e sua esposa, a ser qualificada".

A denúncia foi formalmente recebida em 22 de junho de 2022 (fls. 132/133). Os acusados foram devidamente citados (fls. 182 e 183) e apresentaram suas respectivas respostas à acusação (fls. 155/156 e 157/158).

No decorrer da instrução processual realizou-se a oitiva da vítima e de duas testemunhas arroladas por todas as partes. Ao final, os réus foram interrogados. Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a

responsabilidade criminal dos réus, pugnando pela condenação de ambos nos termos da peça exordial acusatória.

Por sua vez, em alegações finais, a defesa técnica conjunta requereu a absolvição de VANDERLEI, sustentando haver dúvidas de que ele realmente estaria associado com o corréu para a prática do crime, na medida em que há indícios de que ele também tenha se surpreendido com a conduta do amigo. Subsidiariamente, caso VANDERLEI seja condenado, pleiteou a consideração da sua confissão parcial, já que admitiu ter estado no local dos fatos, bem como o afastamento de ambas as majorantes. Quanto ao réu CARLOS, pleiteou a fixação da sua pena no mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão e o afastamento das majorantes.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo pericial de balística (fls. 223/226) e pela prova oral coligida na instrução, que atesta a efetiva existência do evento.

A autoria é igualmente certa e recai sobre ambos os acusados. Consta dos autos que CARLOS e VANDERLEI, os acusados, se associaram com a finalidade específica de praticar crimes. A demonstração disso é o fato de que haviam pedido uma motocicleta emprestada e saíram armados com um revólver carregado. Vale dizer que ambos são reincidentes (conforme fls. 74/80 e 84/86).

O “alvo” escolhido pelos acusados foi um casal: José Antonio (que possui mais de 60 anos) e sua esposa Solange. Estes costumavam dar longos passeios de motocicleta periodicamente, às vezes acompanhados de amigos. José Antonio possui uma I/BMW de 1200 cilindradas.

Na data em questão, o casal saiu cedo de casa e parou em frente à Choperia Paraty, local em que aguardaria a chegada de alguns amigos que participariam do passeio. Por volta das 06h30min, CARLOS e VANDERLEI passaram de motocicleta pelo local e avistaram a “oportunidade”.

VANDERLEI era quem conduzia a HONDA/CG 150 Titan, ao passo que CARLOS estava na garupa. Eles se aproximaram lentamente das vítimas, observando. O casal estava sentado em um banco de praça, ao passo que a motocicleta de José Antonio estava estacionada logo à frente.

Em um primeiro momento, os assaltantes perguntaram que horas eram. Porém, logo em seguida, anunciaram o assalto. CARLOS saltou da garupa e sacou uma arma de fogo, apontando-a para o casal. Sem qualquer hesitação, exigiu a chave da motocicleta da vítima.

José Antonio explicou que a chave já estava no contato. CARLOS, no entanto, teve dificuldades de ligar a motocicleta. Chegou a pensar que a vítima estaria escondendo um “controle” ou algum tipo de “segredo”, razão pela qual aumentou as ameaças tanto a José Antonio como à sua esposa.

Durante a ação, VANDERLEI seguiu aguardando o comparsa sobre a motocicleta. Colaborou ativamente na ameaça às vítimas, chegando a sugerir ao comparsa para “atirar” – tudo com nítida intenção de aumentar o pavor do casal e fazê-lo colaborar com a ação criminosa.

Por fim, CARLOS conseguiu ligar a motocicleta da vítima e deixou o local – seguido por VANDERLEI, que fazia uma espécie de “escolta”.

A Guarda Municipal foi acionada imediatamente pela vítima, a qual forneceu a descrição de ambas as motocicletas. Poucos minutos depois, uma das equipes (formada pelos guardas Campassi e Ferreira) avistou uma motocicleta I/BMW de 1200 cilindradas trafegando logo à frente – ou seja, a mesma informada pela vítima.

Diante disso, os guardas deram a volta e interceptaram a motocicleta com a viatura. CARLOS ainda tentou acelerar para fugir, mas não conseguiu. Foi imediatamente detido e, em seu poder, foi apreendida a arma de fogo utilizada para o cometimento do crime.

Logo atrás da motocicleta conduzida por CARLOS, veio também a segunda motocicleta (conduzida por VANDERLEI). Ao perceber a presença dos guardas municipais, VANDERLEI se desequilibrou e caiu do seu conduzido. Ainda assim, tentou desesperadamente

fugir a pé. Ao perceber que estava sendo seguido por um dos guardas, fez a menção de colocar a mão na cintura – para simular que estava armado –, razão pela qual o agente desferiu um disparo de advertência que o atingiu de raspão na perna. Os acusados foram levados à Delegacia e acabaram admitindo o crime informalmente aos guardas municipais. A vítima também foi chamada e reconheceu prontamente ambos os réus como sendo os assaltantes que levaram a sua motocicleta.

José Antonio Checonello, vítima, foi ouvido em Juízo e cedeu detalhes sobre a ação dos criminosos. Relatou ter saído com a sua esposa visando dar um passeio de motocicleta. Combinaram de esperar um casal de amigos em frente à Choperia Paraty, como faziam de costume. Enquanto permaneciam sentados em um banco, dois sujeitos se aproximaram em uma motocicleta e, em um primeiro momento, perguntaram o horário. Logo em seguida, o indivíduo que estava na garupa apontou uma arma de fogo e anunciou o assalto, mandando que “passasse a chave” da motocicleta e retirasse a mão do bolso. Disse ao sujeito que a chave já estava na moto, mas ele não conseguia ligar. Então o assaltante apontou novamente a arma e exigiu o “controle”. Respondeu a ele que não havia controle, mas ele continuava ameaçando. O segundo sujeito, que estava na condução da outra motocicleta, passou a dizer para o comparsa atirar. Por fim, eles conseguiram dar partida e cada um fugiu com uma motocicleta. José Antonio disse ter feito o reconhecimento na Delegacia e não teve qualquer dúvida, vez que ambos os criminosos estavam com a viseira do capacete levantada. Afirmou, por fim, que estes fatos ainda trazem enormes reflexos na sua vida familiar, vez que sua esposa apresenta crises de pânico ao perceber aproximações de qualquer motocicleta, de modo que já precisou cancelar três viagens a trabalho.

Vale ressaltar que, ao final do interrogatório, José Antonio teve nova oportunidade de ver os acusados e os reconheceu convictamente. Aliás, indagado sobre qual deles foi o sujeito que apontou a arma de fogo, apontou para a figura de CARLOS.

Leonardo Campassi Santa Cruz, guarda municipal, explicou que na ocasião efetuavam um patrulhamento rotineiro e foram informados de que dois indivíduos haviam roubado uma moto de 1.200 cilindradas nas proximidades do posto da Guarda Municipal. Tão logo fizeram a curva adiante, avistaram uma motocicleta com as mesmas características. Devido o horário (cerca de 06h30min da manhã), concluíram que só poderia ser a moto roubada. Deste modo, “fecharam” a motocicleta e o sujeito caiu ao solo. Era o réu CARLOS, e ele estava armado. Logo em seguida, aproximou-se o segundo sujeito (VANDERLEI) em outra motocicleta. Ao ser solicitado a parar, ele jogou a motocicleta no chão e saiu correndo. Ambos confessaram o crime informalmente.

Carlos Alexandre Ferreira, também guarda municipal, corroborou integralmente os relatos do seu colega de farda. Acrescentou, ainda, que o VANDERLEI caiu da segunda motocicleta e buscou fugir a pé, sempre fazendo menção de tirar algo do bolso. Diante das notícias que possuíam – no sentido de que os assaltantes estavam armados – e visando se preservar, disparou uma vez sua arma e atingiu de raspão a pena do acusado, o qual foi detido. Confirmou que ambos confessaram o roubo da motocicleta. Conforme se nota, não há dúvidas de que os acusados tenham sido os autores do crime, na medida em que foram surpreendidos logo em seguida na posse das duas motocicletas envolvidas (aquela roubada e a utilizada como instrumento), além de terem sido reconhecidos.

Os próprios acusados não negaram em Juízo que estiveram presentes por ocasião dos fatos. Todavia, criaram uma versão bastante inverossímil na tentativa de eximir um dos dois de responsabilidade.

VANDERLEI negou que tenha participado conscientemente do roubo. Alegou que estava na companhia do CARLOS em um churrasco e, em determinado momento, saíram com a motocicleta do seu primo. Enquanto dirigia, o CARLOS pediu que parasse a motocicleta em um local. Não sabia que ele pretendia roubar a vítima ou que estivesse armado. Diante disso, saiu dirigindo “desesperado”.

CARLOS buscou sustentar a estória. Alegou ter sido o único autor do assalto, de modo que o VANDERLEI não sabia que isso iria acontecer. Disse que o VANDERLEI foi o primeiro a sair com a motocicleta, e logo em seguida se evadiu com a moto da vítima. Questionado sobre onde iriam antes de resolver praticar o crime, alegou que somente estavam andando, “sem objetivo nenhum”. Indagado sobre o porquê estava com

uma arma de fogo, já que só pretendia “dar uma volta”, alegou que era para se defender, já que se envolvia em muitas brigas.

Referidas versões, evidentemente, não encontram qualquer suporte no contexto fático-probatório constante dos autos. É compreensível o porquê os réus (que são reconhecidamente amigos) optaram por esta estratégia tão peculiar, afinal ambos sairiam beneficiados: VANDERLEI seria em tese absolvido, ao passo que CARLOS afastaria a majorante relativa ao concurso de agentes.

Entretanto, ao contrário do que alegou a defesa técnica em suas razões finais, não há qualquer dúvida acerca do liame subjetivo que unia os acusados no momento do crime. Apenas para ilustrar o óbvio, passo a descrever elementos bastante concretos:

1º- A vítima José Antonio afirmou expressamente, durante seu depoimento, que quando CARLOS não estava conseguindo ligar a motocicleta, apontou novamente a arma para ele e sua esposa, exigindo o “controle”. Como não possuía controle nenhum, VANDERLEI passou a gritar para o parceiro: “Atira, atira!” – o que não parece ser a conduta de alguém alheio à prática de um assalto;

2º- Ambos os acusados foram interceptados pelos guardas indo para o mesmo local – ou seja, estavam fugindo juntos;

3º- Em seu interrogatório, CARLOS alegou que VANDERLEI saiu primeiro do local do crime, pois não estava participando. Porém, os guardas interceptaram primeiro a motocicleta roubada (conduzida por CARLOS) e só depois a motocicleta de VANDERLEI – demonstrando que este não “saiu primeiro”. Ao contrário, VANDERLEI permaneceu até o fim da ação e fazia a “escolta” da moto roubada;

4º- A primeira reação de VANDERLEI ao ver os guardas municipais foi abandonar a motocicleta e tentar fugir desesperadamente a pé – inclusive fazendo menção de retirar uma suposta arma do bolso. Novamente, não parece a conduta de alguém que fosse inocente;

5º- Os guardas municipais, que não possuem inimizade pessoal e nem motivos para querer prejudicar injustamente os dois acusados, afirmaram expressamente (tanto na fase inquisitiva como na judicial) que VANDERLEI confessou informalmente sua participação no roubo;

6º - Nenhum dos acusados soube esclarecer sequer minimamente onde pretendiam ir por ocasião dos fatos. Não se mostra minimamente crível a alegação de CARLOS no sentido de que “resolveram andar sem objetivo nenhum”, às 06h30min da manhã;

7º- Se a versão dos réus fosse verdadeira – e claramente não é –, VANDERLEI teria parado imediatamente a motocicleta, tão logo solicitado pelo amigo. Porém, a vítima José Antonio mencionou claramente que os réus não pararam simplesmente a motocicleta, mas se aproximaram lentamente e olhando – até que decidiram “perguntar o horário”.

Não custa ressaltar, ainda, que os guardas municipais afirmaram que VANDERLEI já era conhecido nos meios policiais desde a sua adolescência, inclusive por já ter praticado roubos anteriores. De fato, apesar da pouca idade, o réu já cumpriu pena por crime grave (fls. 74/80).

Por fim, já com vistas à aplicação das penas, verifico que ambas as majorantes restaram suficientemente comprovadas.

Quanto ao concurso de agentes, este Juízo já listou acima todos os elementos que são claros ao demonstrar que os acusados agiram juntos e premeditadamente na prática do crime.

Não há se falar em “menor participação” por parte de VANDERLEI, como sugeriu a defesa em requerimento subsidiário. Verifica-se que o réu teve participação ativa e decisiva na prática do roubo, uma vez que: I) conduziu a motocicleta até as vítimas; II) permaneceu durante toda a ação, dando guarida e possibilidade de fuga ao comparsa; III) auxiliou nas ameaças às vítimas, dizendo para o parceiro “atirar” no casal; IV) e ainda deu suporte no momento da fuga, fazendo a “escolta” do veículo roubado.

No tocante ao uso da arma de fogo, nota-se que o artefato restou apreendido na posse de CARLOS – justamente aquele que efetivou a ameaça às vítimas e saiu com a motocicleta roubada. A vítima José Antonio foi bastante clara a respeito da utilização da arma, a qual foi apontada para ele e a esposa por diversas vezes

durante a ação delituosa. Além disso, a arma foi devidamente periciada e se encontrava apta para a realização de disparos (fls. 223/226).

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que os réus efetivamente praticaram o delito, nos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carreados aos autos, especialmente pelos depoimentos e reconhecimentos colhidos na instrução.

ANTE o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR CARLOS HENRIQUE SOUZA ALVES e VANDERLEI DA SILVA como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Em razão disso passo a dosar a pena, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que os réus agiram com culpabilidade excedente à espécie. Com efeito, a ameaça empregada foi muito além daquela que seria necessária para a conclusão da ação, na medida em que a arma de fogo foi apontada para as vítimas por várias vezes. Aliás, em dado momento, VANDERLEI gritou ao comparsa para “atirar” contra o casal – o que era totalmente desnecessário e foi cruel.

Não se deve ignorar, ainda, o fato de que foram duas as vítimas submetidas à ação dos acusados – o que também eleva a reprovabilidade da conduta. Enalteça-se também as consequências do crime, visto que a vítima Solange permaneceu com sérios traumas após o evento, de modo que o marido já precisou desmarcar diversas viagens a trabalho por ela não conseguir ficar sozinha. Significa dizer que o delito continua repercutindo seriamente na família das vítimas até os dias atuais.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base de ambos os acusados acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a análise deve ser um pouco distinta entre os acusados.

No que concerne ao réu CARLOS, faz-se presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, vez que o réu confessou o crime. Todavia, é preciso anotar que tal confissão foi apenas parcial, já que o acusado negou enfaticamente a participação do comparsa durante a ação. De outro lado, verificam-se duas circunstâncias agravantes: a reincidência (artigo 61, I, do CP) e o fato de a vítima possuir mais de 60 anos de idade (artigo 61, II, “h”, do CP). Tendo em vista que a confissão foi apenas parcial, que a reincidência é em crime grave e doloso (autos nº 1500910-57.2018 – fls. 84/86) e que as agravantes estão presentes em maior número, considero que as agravantes são preponderantes nos termos do artigo 67 do Código Penal. Assim, já efetuado o devido abatimento, agravo a reprimenda de CARLOS em 1/6 (um sexto).

No tocante ao réu VANDERLEI não se faz presente nenhuma atenuante. Não faz sentido o pedido defensivo de que seja considerada a sua “confissão” (por ter admitido que “estava no local dos fatos”), já que VANDERLEI negou por completo seu envolvimento no roubo. Quanto às agravantes, também estão presentes as duas mencionadas para o comparsa: a reincidência (neste caso, nos autos nº 1501293-98.2019 – fls. 74/80) e o fato de a vítima possuir mais de 60 anos. Assim, agravo a reprimenda de VANDERLEI em 1/3 (um terço).

Inexistem, para ambos os réus, causas de diminuição de pena.

Encontra-se presente, por outro lado, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (inciso II, do artigo 157, §2º, do Código Penal). Desta maneira, aumento as reprimendas dos réus em 1/3 (um terço).

Vislumbra-se, ainda, outra causa de aumento, desta vez em razão da utilização de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal). Por esta razão, aumento novamente as penas de ambos os acusados, agora em 2/3 (dois terços).

A respeito da aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento, reputo ser plenamente possível, especialmente em vista do princípio constitucional da isonomia. O §2º-A do artigo 157 do Código Penal foi instituído pela Lei nº 13.654/18, não prevendo um intervalo de aumento; ao contrário, estabelece um aumento fixo (de 2/3) para os casos em que o agente se utilizar de uma arma de

fogo.

Não é razoável crer que o legislador interprete como delitos equivalentes um roubo à mão armada e outro roubo à mão armada acrescido de concurso de pessoas. Em verdade, o intuito da reforma penal foi justamente o de aumentar a censura da lei aos casos em que o assaltante se utiliza de arma de fogo. Aliás, tal crime majorado passou a integrar o rol dos hediondos (conforme artigo 1º, inciso II, "b", da Lei nº 8.072/90).

No caso dos autos, o duplo aumento se mostra justificado e necessário para a mais justa valoração da pena, na medida em que o caso concreto demonstrou maior reprovabilidade da conduta. Note-se, por exemplo, que os acusados não apenas exibiram o artefato, mas também chegaram a apontar a arma de fogo em direção às duas vítimas por várias vezes – mesmo que estas já estivessem plenamente rendidas. Vale dizer que a aplicação de aumentos sucessivos de pena, como no caso dos autos, vem sendo considerada legítima pelo Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. (...) É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito" (STJ – AgRg no AREsp 1942931/SP, 5ª T., rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2021).

E ainda:

"Entende este Tribunal Superior que o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação das instâncias ordinárias. Precedentes. Na hipótese em apreço, observa-se que o Tribunal de origem fundamentou de forma concreta o emprego cumulativo das majorantes previstas no §2º, incisos II e VII, e no 2º-A, inciso I, ambas do art. 157 do Código Penal, uma vez que o crime de roubo foi praticado por 3 agentes, 'número superior ao necessário para majorar o delito pelo concurso de pessoas', com emprego de arma branca e de fogo, afigurando-se correta a incidência separada e o incremento sucessivo das causas de aumento" (STJ – AgRg no HC 679706/SC, 6ª T., rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.11.2021).

Assim, não havendo outras causas modificativas, fixo e torno definitivas as penas:

- a) para VANDERLEI em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa;
- b) para CARLOS em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Cada dia-multa deverá ser equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõem o artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, e o artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/69, e considerando que ambos os réus são reincidentes, imponho-lhes o regime fechado para início do cumprimento de suas penas.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais, sobretudo em face da hediondez do ato praticado.

Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que permanecem incólumes os motivos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar. Com efeito, a gravidade concreta do crime se mostrou sobejamente elevada, o que se confirmou pela análise probatória. Além disso, verifica-se que os réus são reincidentes em crimes graves e se recusaram a mudar suas posturas mesmo após já terem cumprido pena anteriormente, demonstrando aversão ao seguimento das regras sociais mais básicas. Deste modo, eventual concessão de liberdade, neste momento, imporia riscos à ordem

pública. Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram detidos. Observo, por fim, que a defesa de VANDERLEI e CARLOS formulou pedido subsidiário em suas alegações finais, pleiteando a detração das penas em consideração ao período já computado de prisão preventiva. Em que pese as sustentações defensivas, não é o caso de se aplicar a detração neste momento, haja vista ser matéria específica a ser analisada pelo d. Juízo da Execução – o qual possui em mãos todos os dados a respeito do eventual preenchimento dos requisitos legais. Ademais, ressalte-se que o regime prisional aplicado não se baseou exclusivamente no quantum da reprimenda, mas principalmente na hediondez do ato, na reincidência e na gravidade em concreto verificada.

Neste mesmo sentido:

“Detração, prevista no artigo 387, §2º, do CPP, inaplicável na espécie. Quantum da pena que se mostrou indiferente para escolha do regime de início de cumprimento de pena. Eventual situação de progressão, por outro lado, de competência do Juízo das Execuções – artigo 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/1984. Negado provimento” (TJSP – Apelação nº 0006974-62.2014.8.26.0099, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Alcides Malosssi Junior, j. 04.05.2017).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Expeçam-se as guias de execução dos réus ou, caso transite em julgado esta decisão somente à acusação, expeçam-se guias de execução provisória, para seu devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.
- 2) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com suas devidas identificações, acompanhadas de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal.
- 3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação dos réus.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Amparo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA